

0016371-07.2020.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 88/2015 - 5º

Distrito Policial de Santos, 362/2015 - 7º Distrito Policial de Santos, 932/2015 -

1º Distrito Policial de São Vicente

Justiça Gratuita

Aos 01 de agosto de 2022, às 15 horas, em sala de videoconferência criada no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro, Santos - SP - cep 11013-910

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

0016371-07.2020.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 88/2015 - 5º

Distrito Policial de Santos, 362/2015 - 7º Distrito Policial de Santos, 932/2015 -

1º Distrito Policial de São Vicente

Justiça Gratuita

Aos 01 de agosto de 2022, às 15 horas, em sala de videoconferência criada no Microsoft Teams, intitulada "Audiência de Instrução e Julgamento - 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos - Proc. 0016371-07.2020.8.26.0562 - RÉU LUIZ RONAN MARIANO BARBOZA - 01.08.2022 - 15h", nos termos do Comunicado n. 284, em caráter excepcional, ante a impossibilidade de acesso físico ao fórum e em razão da pandemia Covid 19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO, comigo Escrevente ao final nomeado, conectados à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberto o ato, com as formalidades legais, foram observadas, no lobby da sala virtual, as exitosas conexões e presenças da Dr. Mônica Magarinos Torralbo Gimenez, DD. Promotora de Justiça, do réu Luiz Ronan Mariano Barboza, acompanhado da Dr. Tânia Cristina Oliveira dos Santos, DD. Defensora Pública do Estado de São Paulo, nomeada nesta audiência, tendo em vista renúncia de sua patrona anteriormente constituída, das testemunhas arroladas pela acusação Matheus L.L., Pietro V.F., Douglas J.M.M. e Paulo H.R.S. Abertos os trabalhos, pelo acusado foi declarado não ter meios para constituir novo defensor e solicitou os serviços da Defensoria Pública do Estado, sendo o pedido deferido pelo MM. Juiz. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Considerando que o direito à própria

imagem faz parte do núcleo dos direitos personalíssimos, intimamente ligados à personalidade; Considerando que, quando captadas em processo judicial, as imagens tornam-se documento público acessível a um número indeterminado de pessoas; Considerando que o juízo não pode restringir tal acesso e, por conseguinte, impedir a divulgação das imagens, muito menos assegurar que essas sejam apresentadas de modo compatível com a dignidade humana; Considerando que a maioria absoluta dos ouvidos por este juízo não são o que se chama de "pessoa pública"; Considerando que muitos dos ouvidos por este juízo estão em situação de fragilidade porque vítimas ou acusados de crime; Considerando que a sala de audiência é ambiente especial, onde manifestações ganham extraordinárias características, principalmente quando há debate entre as partes e quando há comoção dos ouvidos, o que se presta a sensacionalismo e publicidade excessiva; Considerando que a imagem colhida nessas circunstâncias, quando publicada, pode acender a ideia de vingança; Considerando que o registro de som contém fielmente a manifestação dos ouvidos e é substrato suficiente para que se forme prova lícita, sendo, na maioria absoluta dos casos, dispensável a filmagem do ato; Considerando que, em 26 de janeiro de 2017, a Rede Record de televisão, publicou, em rede nacional, imagens desta sala de audiência sem autorização deste juízo e, até onde se sabe, das pessoas expostas, delibero colher de cada um dos ouvidos (vítimas, testemunhas, declarantes e interrogados) manifestação sobre o registro de suas imagens e somente filmá-los se autorizado." Pelas partes foi dito que autorizavam o registro de suas imagens. Foram adicionadas, a partir do lobby uma a uma, à audiência virtual, as vítimas e as testemunhas arroladas pela acusação Douglas e Paulo, regularmente identificadas pela exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Não foi observado pelo juízo nenhum indicio de quebra da comunicabilidade. Também as partes não apontaram qualquer indicação de desrespeito à comunicabilidade. Após, as vítimas e testemunhas manifestou constrangimento em depor na presença do acusado. Pelo MM. Juiz foi decidido: "O constrangimento é evidente e justificado, dada a natureza do crime. Assim sendo, com fundamento no artigo 217, CPP, delibero ouvir a vítima/testemunha sem a presença do acusado. Ele permanecerá aguardando no lobby. A defesa poderá, a qualquer momento, avistar-se com ele, momento em que a arguição será suspensa." O acusado foi retirado da sala virtual e permaneceu aguardando o reingresso no lobby. Pelo MM. Juiz foi anunciado às partes que, dada a decisão baixada pelo STJ no HC 121216/DF, ele somente faria perguntas complementares às testemunhas, ficando a cargo das partes a arguição inicial. Não houve protesto. Em seguida, foram ouvidas as vítimas e testemunhas. Pela Dr. Promotora de Justiça e Dr. Defensora Pública foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Douglas Medina, sendo o pedido homologado pelo MM. Juiz. Permaneceram então na sala somente o réu e sua defensora para que pudessem manter conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Promotora e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. Aguardaram fora do ambiente virtual até que a Dr. Defensora os avisou, por meio do chat, o encerramento da entrevista. Após, foi o réu interrogado. Nos termos da Lei 11.419/06 e da Lei 11.719, de 20.06.2008, o ato foi gravado no App Microsoft Teams (artigo 405, § 1º do Código de Processo Penal). Fica consignado que as partes estão autorizadas a terem contato com o registro das gravações, nos termos do § 2º do art. 405, CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força de Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução. Após as partes afirmaram que não tinham outras diligências a requerer. Pelo MM. Juiz foi aberto os debates, os quais foram também apresentados e gravados nesta audiência virtual. Em seguida, pelo MM. Juiz, foi proferida a seguinte decisão: "VISTOS. LUIZ RONAN MARIANO BARBOZA e Stewart Bryan Neves de Almeida foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o artigo 70, "caput", ambos do Código Penal. Dizem a denúncia e o aditamento: Consta do inquérito policial que em 31 de janeiro de 2.015, por volta das 17hs, na Avenida Doutor Antônio Manoel de Carvalho, Morro Nova Cintra, Santos, LUIZ RONAN MARIANO BARBOZA, qualificado as p. 72/74 e STEWART BRYAN NEVES DE ALMEIDA, à época com 18 anos, qualificado às fls. 49, previamente conluiados com outros quatro indivíduos não identificados, subtraíram para eles,

mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 03 (três) bicicletas, sendo uma delas de modelo Tora Bora, aro 26, marca DANOMB azul, FDTJ00031, pertencentes à M.L.L. (fls. 44- auto de avaliação). A vítima e quatro amigos conduziam as duas respectivas bicicletas pelo local, quando resolveram acessar uma trilha para praticarem a modalidade de ciclismo denominada Downhill. Neste momento foram abordados pelos denunciados e outros indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram que as vítimas entregassem suas bicicletas, entre elas uma bicicleta Tora Bora aro 26, marca DANOMB azul, FDTJ00031, pertencentes à M. Ao tentarem recuperar as bicicletas, os denunciados, juntamente com os demais indivíduos, desferiram capacitadas nas vítimas. A vítima M., em diligência realizada através de redes sociais, conseguiu identificar LUIZ RONAN como sendo um dos autores do roubo circunstanciado (fls. 06/24 e 39/40) e o reconheceu fotograficamente (fls. 27). O denunciado STEWART também foi reconhecido pela mesma vítima, consoante se infere de suas declarações às fls. 103. Luiz Ronan, apesar de exaustivamente buscado, não foi encontrado. Citado por edital, ele permaneceu revel. Em consequência, estes foram desmembrados dos principais e suspensos na forma do artigo 366, CPP. Nos autos originais, houve a condenação de Stewart, confirmada em segundo grau, cuja execução aguarda o julgamento dos recursos especial e extraordinário. Luiz Ronan, preso pela prática de outro delito, foi pessoalmente citado posteriormente. Estes desmembrados retomaram sua marcha. O Dr. Defensor Público ofertou resposta. Foram ouvidas as quatro vítimas identificadas. O réu foi interrogado. A Dr. Promotora de Justiça e a Dr. Defensora Pública opinaram pela absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. Sempre que ouvido, o acusado negou a imputação (fl. 72). Ele afirmou perfeito desconhecimento dos fatos. Disse que não conhece Stewart e que jamais teve em seu poder a bicicleta recuperada a fl. 46 e fotografada a fl. 47/49. Reconheceu-se nas fotografias de fl. 9/10 e nas de fl. 20/26. Todavia, afirmou que não saberia dizer quem são as pessoas retratadas a seu lado. Acrescentou que não se recordava da fotografia que registra armas, a qual estaria em seu perfil de Facebook. A prova, com bem adiantaram as partes, demonstra a ocorrência do roubo, mas não permite afirmar a autoria imputada ao réu e descartar o protesto de inocência deste. O crime foi registrado no B.O. de fl.5. A bicicleta pertencente a Matheus foi recuperada, como anotado à fl. 42 e 46. Os depoimentos dos ofendidos são provas insofismáveis da subtração. No entanto, os ofendidos não foram capazes de reconhecer o acusado durante a instrução. Três das quatro vítimas identificadas Matheus L.L., Pietro V.F. e Paulo H.R.S narraram que, em companhia de outros dois amigos, praticavam ciclismo no Morro Nova Cintra, quando foram abordadas por cerca de seis indivíduos. Um deles, armado, anunciou assalto. Os demais avançaram violentamente contra as vítimas. Um deles golpeou Matheus com um capacete. Eles arrebataram as bicicletas dos ofendidos e de Daniel que os acompanhava. Não conseguiram controlar a bicicleta de Paulo durante a descida do morro e a abandonaram no local. Jogaram o biciclo de Douglas em um precipício. Levaram consigo apenas as bicicletas de Matheus, Pietro e Daniel. Nesta audiência, os três ofendidos supra e Douglas J.M.M. participaram de reconhecimento formal durante o qual Matheus e Paulo disseram que o réu lhes era familiar, mas não o apontaram como sendo um dos assaltantes.

Os demais ofendidos afirmaram-se incapaz de qualquer afirmação a respeito da autoria. Assim sendo, o reconhecimento do réu feito por Matheus e Pietro, por meio de fotografias, durante o inquérito policial (fl.28 e 115), foi infirmado. Não foi possível apurar qualquer relação entre o réu e Stewart. Em resumo, os indícios que permitiram o recebimento da denúncia não se converteram em prova. Há dúvida razoável, a ser resolvida em favor do acusado. Posto isso, em nome do Povo e da República do Brasil, JULGO IMPROCEDENTE a acusação contra LUIZ RONAN MARIANO BARBOZA, RG 52.281.102, nascido em 26.01.1997, e o absolvo da imputação de estar incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, combinado com o artigo 70, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Não há bens. Dou esta publicada em audiência, considerando-se intimados os presentes. A gravação da audiência poderá ser visualizada no portal E-SAJ do TJSP, estando disponível na respectiva certidão de cartório expedida ou

logo após o termo de audiência. NADA MAIS. Do que, para constar lavrei o presente termo que vai devidamente assinado, conforme. Eu, Regina Helena Assis, escrevente técnico judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA